

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2109/2538

บริษัทลีการ์เดินท์อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด

โจทก์

บริษัทผลพนา จำกัด

จำเลย

บริษัทลีการ์เดินท์อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 229, มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ได้แต่ผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์บังคับให้โจทก์ต้องใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนจำเลยโดยกำหนดค่าทนายความอีก 60,000 บาท หากโจทก์ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแก่จำเลยตาม คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในขณะนี้จะทำให้โจทก์ต้องเสียหาย หากโจทก์ชนะคดีจำเลยในที่สุด โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 145) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 3,034,906 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 18 มกราคม 2535 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระให้แก่โจทก์แล้วเสร็จ แต่ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องไม่เกินจำนวน 246,586 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้และโจทก์ได้วางเงิน ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความใช้แทนจำนวน 136,077.50 บาท ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 139,138)

คำสั่ง เงินค่าธรรมเนียมและค่าทนายความที่โจทก์ได้นำมาวาง เพื่อใช้แทนคู่
ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 229 ประกอบด้วยมาตรา 247 เมื่อคดียังไม่ถึงที่สุด จำเลยซึ่งเป็นคู่
ความ ฝ่ายที่ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ยังขอรับเงินจำนวนนี้จากศาลไปไม่ได้ให้ยกคำร้อง
ค่าคำร้องให้เป็นพับ

คำสั่ง เงินค่าธรรมเนียมและค่าทนายความที่โจทก์ได้นำมาวาง เพื่อใช้แทนคู่
ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 229 ประกอบด้วยมาตรา 247 เมื่อคดียังไม่ถึงที่สุด จำเลยซึ่งเป็นคู่
ความ ฝ่ายที่ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ยังขอรับเงินจำนวนนี้จากศาลไปไม่ได้ให้ยกคำร้อง
ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>